TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/gqa/CGVM/alp *Rol N°449-2026*

Santiago, seis de noviembre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

1°) Que, a fojas 23, reclaman don Adrián Mauricio Molinas Álvarez, candidato a Consejero Regional por la Región de Valparaíso y su administrador electoral, don Brian Antony Rodríguez Muñoz, en contra de la Resolución N°S002425-2025, del Director del Servicio Electoral, dictada en procedimiento sancionatorio Rol N°O-319-2025-SCGFE que impone al señor Rodríguez Muñoz una multa de 19,5 (diecinueve coma cinco) unidades tributarias mensuales, a beneficio fiscal por no presentar la cuenta general de ingresos y gastos electorales de la candidatura a su cargo correspondiente a las Elecciones Regionales y Municipales 2024 y solicitan que se deje sin efecto la resolución impugnada o, en subsidio se rebaje la multa aplicada. A su vez, y también de manera subsidiaria, solicitan que se declare la prescripción de la infracción, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley N°19.884;

2°) Que los reclamantes fundan su presentación en que no pudieron rendir la cuenta general de ingresos y gastos de la candidatura en la oportunidad legal, porque el candidato sufrió, el once de septiembre de dos mil veinticuatro, un accidente cerebro vascular que, derivó en su hospitalización y en una serie de secuelas de salud, por lo que se vio obligado a abandonar la campaña electoral. Respaldan sus dichos en informes médicos y fichas clínicas del señor Molinas Álvares, acompañadas a fojas 30 y siguientes.

Respecto a la alegación de prescripción de la acción, los reclamantes sostienen que el plazo para la presentación de la cuenta venció el diez de diciembre de dos mil veinticuatro y, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley N°19.884, las infracciones a que se refiere dicha ley prescriben en un año contado desde la presentación o desde la fecha en que debió presentarse la cuenta general de ingresos y gastos;

3°) Que conforme al artículo 44 de la Ley N°19.884, todo candidato, a través de su administrador electoral, está obligado a presentar la cuenta general de ingresos y gastos de campaña electoral aun cuando no haya tenido ingresos ni incurrido en gastos, dando relación de ello, dentro de los

treinta días siguientes a la elección (artículo 47 de la misma Ley).

El incumplimiento se sanciona, tratándose de candidatos a Consejero Regional, con multa de quince a veinte unidades tributarias mensuales, cuya cuantía "*será determinada teniendo en cuenta su reiteración y la cantidad de electores habilitados del territorio electoral correspondiente*";

4°) Que consta en el expediente que la cuenta no se presentó dentro de plazo (certificado de diecisiete de enero de dos mil veinticinco, agregado a fojas 10); que los cargos formulados el veinte de mayo de dos mil veinticinco (fojas 2 y 3) fueron notificados el veintidós del mismo mes y año (foja 4) y que la cuenta no fue presentada ni aún fuera de plazo, pese a haberse requerido así en la formulación de cargos;

5°) Que, la infracción está configurada y la omisión total de la cuenta impide al Servicio Electoral el control del financiamiento de la candidatura, por lo que no procede dejar sin efecto la multa.

En la especie, el artículo 47 de la Ley N°19.884 indica que la cuenta general de ingresos y gastos de la candidatura debe precisar el origen de la totalidad de los ingresos y el destino de todos los gastos. La circunstancia de salud alegada por los reclamantes recaída en el candidato no exime al Administrador Electoral de rendir la cuenta, quien es el mandatado por ley para efectuar dicha presentación, ya sea en la oportunidad legal o de manera extemporánea, conforme fuera requerido en la formulación de cargos;

6°) Que, para determinar la cuantía de la multa, el artículo 44 de la Ley N°19.884 establece como criterios de graduación la reiteración de la infracción y la cantidad de electores habilitados;

7°) Que atendido lo expuesto, la ausencia de reiteración y la cantidad de electores habilitados de la Región de Valparaíso, circunscripción provincial de Valparaíso I, que cuenta con 403.263 electores habilitados, este Tribunal rebaja la multa aplicada por el Servicio Electoral a 19 (diecinueve) unidades tributarias mensuales.

Por estas consideraciones y citas legales, ***se acoge parcialmente*** la reclamación interpuesta a fojas 23, por don Adrián Mauricio Molinas Álvarez, candidato a Consejero

TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

Regional por la Región de Valparaíso y su administrador electoral, don Brian Antony Rodríguez Muñoz, en contra de la Resolución N°S002425-2025, del Director del Servicio Electoral, dictada en procedimiento sancionatorio Rol N°O-319-2025-SCGFE, sólo en cuanto se rebaja la multa aplicada a diecinueve unidades tributarias mensuales.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol 449-2026.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 06/11/2026

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 06/11/2026

Adelita Inés Ravanales Arriagada
Fecha: 06/11/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 06/11/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino, doña Adelita Inés Ravanales Arriagada y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°449-2026. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 06/11/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 06 de noviembre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 06/11/2026

4CFA9311-E006-4EA5-999E-007C345ED2AB
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.